

程序，且被执行人一方不能证明被执行人有能力履行判决书确定的债务的情况下，应当认定何某某作为申请执行人有权提起代位析产诉讼，故厘清本案的关键在于父母出资购买的房产登记在子女名下的行为性质之认定问题。对此，无论是一律根据不动产登记簿的记载确认权属，还是一概根据“谁出资，谁所有”的原则来处理，都失之偏颇，应根据不同情况予以分析。

### 一、不动产登记在不动产确权争议中的证明力

从实体法角度而言，根据《中华人民共和国民法典》物权编之规定，“不动产登记簿是物权归属和内容的根据”，这意味着不动产登记簿上记载的权利人一般会被推定为不动产物权的权利主体，此为物权公示具有权利正确性推定效力之体现；但与此同时，物权编又规定了“不动产登记簿确有错误”的情形。可见，法律一方面认可不动产登记簿在确认物权归属和内容方面具有极高的证明力，另一方面也承认现实中确实存在登记簿上记载的物权归属内容与真实情况不一致的情形，故而不可赋予登记簿绝对的证明力。

从诉讼法角度而言，一方面，不动产登记簿属于公文类书证，其对于物权归属的证明是通过法律推定完成的，故其在证明力方面远高于其他证据；另一方面，作为一种拟制事实，登记簿上登记表彰的权利状态并不必然反映真实的不动产权利归属，此时就赋予当事人可通过举证推翻登记簿记载的物权归属的权利。因此，可依据民事诉讼法及相关司法解释关于证据规则及证明责任之规定，综合判断不动产的权利归属。

## 二、父母出全资购房但是将子女登记为产权人的房产权属的认定

实务中，对于父母出全资购房，但是房产登记于子女一人名下，或子女与

父母为登记的共同产权人的，不宜简单按照产权登记的情况将房屋认定为子女的财产或者子女为房产的共有人，还应当结合父母在购买房屋时的真实意思表示进行综合审查。若根据赠与合同等证据能够认定父母的真实意思表示为对子女的赠与，则应当认定房产为子女的财产或者子女为房产的共有人；若父母子女之间存在由父母享受房产权属之约定，如借名买房，在不存在合同无效事由的情况下，则该房产应认定为父母的财产，但此约定为内部约定，不可对抗善意第三人。若父母主张系借名买房或代名登记，而子女主张为赠与，因父母意欲推翻不动产登记，故应由父母承担举证责任，在父母没有提供充分证据证明其主张的情况下，应认定案涉房产系子女的财产。

### 三、本案审理的基本考量

本案的特殊性在于，对于作为子女的某甲是否为案涉房产的产权人之一的认定，发生于债权人代位析产之诉中，在执行主张对登记在某甲及其父亲某乙名下的案涉房产进行析产的情况下，某甲的父母以出全资为由抗辩案涉房产系其夫妻共同财产，作为成年子女的某甲仅为案涉房产的挂名共有人而非实际共有人。本案充分把握、运用公示公信原则，合理分配举证责任，在某甲及某某仅提供银行流水欲证明案涉房产由其支付购房款的情况下，结合购房时某甲的年龄及其在本案中的法律地位等因素，在分析各组证据的证明力后，对案涉房产系某乙夫妻的共同财产的抗辩不予采纳。同时，针对某甲就案涉房产为其与父母三人共有的抗辩，本院认为在认定某甲享有50%的房产份额后，因某乙和某某在本案中主张案涉房产是其夫妻共同财产，故某乙所享有的50%房产份额可认定为其二人的夫妻共同财产。本案的审理提示，共有财产不应成为债务人逃避债务的“避风港”，而是执行程序中实现债权人合法权益的最后保障。

编写人：福建省漳州市芗城区人民法院 黄东标 黄雯莉

## 债权人代位析产诉讼中认定 属于被执行人的夫妻共同财产份额的考量 ——薛某某诉翁某某、施某某债权人代位析产案

### 【案件基本信息】

#### 1. 判决书字号

福建省厦门市中级人民法院(2022)闽02民终8208号民事裁定书

#### 2. 案由：债权人代位析产纠纷

#### 3. 当事人

原告(被上诉人):薛某某

被告(被上诉人):翁某某

被告(上诉人):施某某

### 【基本案情】

翁某某与施某某系夫妻，二人生育子女翁某乙、翁某丙、翁某丁、翁某戊。位于厦门市思明区的案涉房屋登记在翁某某与施某某名下，为二人共同共有，目前由翁某某、施某某及其四子女居住。

薛某某与翁某某民间借贷纠纷案，法院于2022年2月22日作出生效民事判决，判令翁某某偿还薛某某借款本金5594158.66元及利息。诉讼期间，法院依薛某某申请查封了案涉房屋。后薛某某申请执行，执行过程中，法院扣划翁某某款项3354.22元用于交纳执行费，轮候查封翁某某名下案涉车辆、翁某某与他人共有的位于厦门市湖里区某房产，于2022年7月26日裁定终结执行程序。

罗某与翁某某、施某某民间借贷纠纷一案，罗某请求判令翁某某、施某某

归还借款本金360万元及利息。法院以该案可能涉嫌经济犯罪为由将该案移送公安机关侦查并于2018年9月14日裁定驳回起诉。

翁某甲、陈某某与翁某某、施某某等所有权确认纠纷一案，翁某甲、陈某某请求确认案涉房屋系翁某甲、陈某某所有。法院生效判决驳回翁某甲、陈某某的诉讼请求。

薛某某认为，法院已查封案涉房屋，但因翁某某与施某某系夫妻关系，且案涉房屋登记在两人名下，导致无法继续执行，故请求确认翁某某对案涉房屋享有50%的产权份额。

### 【案件焦点】

1. 薛某某能否提起本案诉讼；2. 翁某某对案涉房屋享有的共有份额如何认定。

### 【法院裁判要旨】

福建省厦门市思明区人民法院经审理认为：对于争议焦点一，《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第十二条第三款规定：“共有人提起析产诉讼或者申请执行人代位提起析产诉讼的，人民法院应当准许。诉讼期间中止对该财产的执行。”薛某某作为(2022)闽0203执5837号案件申请执行人有权提起本案诉讼。关于争议焦点二，翁某甲、陈某某请求确认案涉房屋系其所有的诉讼请求已被法院生效判决驳回，则案涉房屋仍由翁某某、施某某二人共同共有。施某某主张翁某某赌博欠债挥霍夫妻共同财产，应不分或少分案涉房屋份额，但其提供的罗某与翁某某民间借贷纠纷案裁定书仅能证明罗某涉嫌套路贷，没有提供证据证明翁某某赌博欠债挥霍夫妻共同财产。施某某主张其作为照顾子女一方、无过错方，应多分房产份额。法院认为，首先，本案为债权人代位析产，并非离婚案件，翁某某与施某某仍处于夫妻关系存续期间。根据《中华人民共和国民法典》第一千零八十七条规定，照顾子女、女方和无过错方权益是处理离婚案件时适用的夫妻财产分割原则，本案翁某某、施某某仍在夫妻关系存续期间，该规定不应适用于本案。其次，

## 二、所有权纠纷

287

根据《中华人民共和国民法典》第一千零六十六条规定，一方挥霍夫妻共同财产仅为对方在婚姻关系存续期间起诉分割夫妻共同财产的事由，未规定挥霍夫妻共同财产行为为过错，也未以此作为婚姻关系存续期间分割夫妻共同财产时不分或少分共同财产的理由。翁某某、施某某对案涉房屋没有约定份额，因此，翁某某应享有案涉房屋50%的共有份额。

福建省厦门市思明区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千零六十六条、第一千零八十七条第一款，《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第